

RECURSO CÍVEL Nº 5005046-25.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO MARVILLE RESIDENCE (EXEQUENTE)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO PELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E QUAISQUER OUTROS ENCARGOS QUE RECAIAM OU VENHAM A RECAIR SOBRE O IMÓVEL ATÉ QUE O IMÓVEL SEJA RETOMADO PELA CEF. COMPROVAÇÃO DA RETOMADA DO BEM PELA CEF. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRECEDENTES STJ E DA 6ª TURMA RECURSAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para MANTER a sentença recorrida, nos termos dos votos da relatora. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nada obstando, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5005046-25.2024.4.02.5116

510015488740 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5005046-25.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO MARVILLE RESIDENCE (EXEQUENTE)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de cotas condominiais, relativas ao imóvel descrito na inicial, gerido pela CEF e integrante do patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Em suas razões recursais, sustenta a ré sua ilegitimidade passiva tendo em vista que o imóvel cujas quotas condominiais são cobradas na presente ação está ocupado pelo devedor fiduciante do contrato de **alienação fiduciária**, dessa feita a responsabilidade pelo pagamento das quotas condominiais não é da empresa pública Ré. Nesse sentido, alega que a responsabilidade de pagamento das taxas condominiais após assinatura do contrato de **alienação fiduciária** é do beneficiário, independentemente do registro do contrato em cartório.

Contrarrazões do recorrido, pugnando em síntese, pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

O Programa de Arrendamento Residencial, instituído pela Lei n. 10.188/2001, define o arrendatário como mero possuidor direto do imóvel, cuja propriedade é da arrendadora, até o cumprimento integral do contrato e o exercício da opção pela compra do imóvel.

Como se sabe, as despesas do condomínio constituem obrigação *propter rem*, de acordo com o art. 12, § 1º, da Lei nº 4.591/64, razão por que recai sobre o proprietário da unidade indicado no registro de imóveis o dever de adimplir as cotas.

Dessa forma, enquanto proprietária do imóveis, cabe à CEF, gestora do FAR, o pagamento das cotas condominiais vencidas, nos termos do disposto no artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, *verbis*: "Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;"

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CEF. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. Conforme já decidido por esta Corte, estando registrado o imóvel em nome do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, cuja gestão foi legalmente atribuída à CEF (Lei nº 10.188/2001, art. 2º, § 8º), a quem compete, ainda, representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente (Lei nº 10.188/2001, art. 4º, VI), é a CEF a titular do domínio. Portanto, a CEF, na qualidade de proprietária, responde pelos encargos condominiais, ainda que não tenha a posse direta do bem, haja vista a natureza propter rem das cotas condominiais.(TRF-4 - AG: 50510417320174040000 5051041-73.2017.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 31/01/2018, QUARTA TURMA)

Nesse sentido, as cotas condominiais, são consideradas obrigações *propter rem*, ou seja, prestações vinculadas à propriedade do bem, devendo o atual proprietário responder pelos débitos existentes sobre o imóvel.

No caso, a CEF financiou a compra do imóvel entre a MRV e LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS com alienação fiduciária em garantia. Como se pode notar do RGI do imóvel, esse contrato remonta ao ano de 2019 e o cancelamento da alienação e consolidação da propriedade se deram em 20/09/2024. Não consta que o imóvel tenha sido objeto de novo contrato (evento 1, MATRIMÓVEL7).

A documentação apresentada pela CEF aponta que o financiamento foi encerrado e a imóvel de fato foi retomado (evento 13, ANEXO2).

Fora isso, cabe ressaltar que a CEF não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar transferência da propriedade do imóvel em favor de terceiros, durante o período pleiteado na inicial.

Portanto, é cabível a condenação da CEF ao pagamento das cotas condominiais vencidas, de acordo com a planilha de cálculos acostada aos autos.

De tal sorte, caberá à CEF arcar com débitos atrelados ao referido imóvel, em que pese a existência de cláusula contratual estipulando que caberá ao arrendatário o cumprimento das obrigações condominiais.

Desta forma, o pagamento das cotas condominiais constitui obrigação *propter rem* e é ao proprietário do bem (condômino CEF) que a lei atribui o dever primário e imediato de adimplir essas despesas (artigo 1.336, inciso I, do CC).

Por derradeiro, mantém-se a sentença a quo, nos seus termos e fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em combinação com art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para MANTER a sentença recorrida, nos termos do votos da relatora. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nada obstando, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de Origem.